

So unterschiedlich bewerten die Bundesländer Asylanträge; Wo ein Anliegen landet, wird zur Schicksalsfrage

So unterschiedlich bewerten die Bundesländer Asylanträge; Wo ein Anliegen landet, wird zur Schicksalsfrage

Die Welt

Montag 19. Januar 2015

Copyright 2015 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; Politik; S. 5; Ausg. 15

Length: 922 words

Byline: Andreas Maisch

Body

Es gibt Zahlen, die Heiko Habbe ratlos machen: Dass sich laut amtlicher Statistik der Anteil abgelehnter Asylanträge zwischen den Bundesländern teils stark unterscheidet, kann der Anwalt und Asylexperte beim Jesuiten-Flüchtlingsdienst Deutschland nicht verstehen. Weshalb werden in Hamburg mehr als 40 Prozent der Anträge abgelehnt, während es in Niedersachsen weniger als 30 Prozent sind? Der Jurist hält diese Unterschiede für "erklärungsbedürftig".

Auch die im Vergleich hohe Ablehnungsquote für Syrer in Brandenburg von 3,5 Prozent könne er nicht nachvollziehen, sagt Habbe. Denn in den meisten Bundesländern wird nur der Bruchteil eines Prozents der Anträge syrischer Flüchtlinge abgelehnt. Diese Zahlen sind aus dem Jahr 2013; für 2014 liegen für die einzelnen Bundesländer noch keine Zahlen vor. Obwohl die Gesetzeslage in ganz Deutschland gleich ist, haben Flüchtlinge nach Recherchen der "Welt" nicht überall die gleiche Erfolgsquote.

Eigentlich müssten die Entscheidungen über Asylanträge nach einheitlichen Maßstäben erfolgen; die Unterschiede dürften deshalb nur gering sein. Denn alle Asylanträge werden von Mitarbeitern des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bearbeitet. Die Landesregierungen haben keinen Einfluss auf die Entscheidungen in den Dienststellen, die in ihrem Bundesland angesiedelt sind.

Die Opposition kritisiert die uneinheitliche Entscheidungspraxis des BAMF scharf. "Auch für Flüchtlinge aus Staaten mit hohen Anerkennungschancen wie Afghanistan und Iran ist die Anerkennungsquote offensichtlich abhängig vom Zuweisungsort in Deutschland", sagt die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen, Luise Amtsberg. "Das Asylverfahren darf aber nicht zu einer Lotterie werden." Auch die Linken-Abgeordnete Ulla Jelpke fordert, das Problem aufzuklären. "Trotz der Dienstanweisungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge gibt es eine uneinheitliche Praxis in den Außenstellen."

So wurde in einigen Bundesländern 2013 zum Beispiel fast die Hälfte der Asylanträge afghanischer Flüchtlinge abgelehnt - 47,6 Prozent der Anträge in Thüringen und 43,4 Prozent in Hamburg. Hingegen wurden in Niedersachsen lediglich 26,5 Prozent der Anträge zurückgewiesen, in Bremen sogar nur 21 Prozent. Bei diesen

So unterschiedlich bewerten die Bundesländer Asylanträge; Wo ein Anliegen landet, wird zur Schicksalsfrage

Quoten sind nur diejenigen Flüchtlinge berücksichtigt, die überhaupt kein Aufenthaltsrecht erhalten. Asyl im eigentlichen Sinne bekommen nämlich ohnehin nur die allerwenigsten Antragssteller, dieses wird nur für politische Verfolgung gewährt. Häufiger erhalten die Asylbewerber Flüchtlingsschutz nach der Genfer Konvention, wenn das BAMF zu dem Schluss kommt, dass begründete Furcht vor Verfolgung wegen Rasse, Religion, Nationalität, politischer Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe besteht. Darüber hinaus genießen viele Asylbewerber Abschiebeschutz, auch wenn sie weder einen Asyl- oder Flüchtlingstitel erhalten.

Im vergangenen Jahr bearbeitete das BAMF etwa 129.000 Asylanträge, knapp 40.000 davon wurden positiv entschieden. Das ergibt nach offizieller Lesart eine Schutzquote - also Asyl, Flüchtlings- oder Abschiebeschutz zusammengezählt - von etwa 30 Prozent. Einige Asylexperten ziehen allerdings eine "bereinigte" Schutzquote vor. Denn zieht man von den bearbeiteten Fällen die sogenannten formellen Entscheidungen ab, kommt man auf eine Schutzquote von 50 Prozent. Als formelle Entscheidungen versteht man alle Fälle, die sich anderweitig erledigen, zum Beispiel wenn der Bewerber einen deutschen Staatsbürger heiratet oder weil nach der Dublin-Verordnung ein anderer Staat für den Asylantrag zuständig ist.

Das zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sieht trotz der unterschiedlichen Anerkennungsquoten in den Bundesländern keine Probleme. Einmal im Jahr prüfe das BAMF, wie einheitlich die Entscheidungspraxis bei den wichtigsten Herkunftsländern sei, sagt Ursula Gräfin Praschma, Chefin der Abteilung für Grundlagen des Asylverfahrens. Bei erheblichen Abweichungen vom Durchschnitt kontrolliere das Amt nach. Meistens seien unterschiedliche Ablehnungsquoten nachvollziehbar.

Der Anwalt Gunter Christ, der vor allem afghanische Flüchtlinge vertritt, hat eine unangenehme Erklärung für die stark abweichenden Ablehnungsquoten. Diese dürften "weniger mit den Fällen, sondern viel mehr mit den jeweiligen Entscheidern zu tun haben". Es gebe nicht nur offene Beamte, sondern auch solche, die nicht anerkennen wollten. Der Anwalt hat die Erfahrung gemacht, dass in Hamburg viele Asylanträge afghanischer Flüchtlinge negativ beschieden werden. Bei anderen Außenstellen seien die Entscheidungen häufiger positiv. Die Statistiken, die der "Welt" vorliegen, untermauern diese Vermutung.

Offenbar orientierten sich die Beamten auch an der Rechtsprechung ihres zuständigen Verwaltungsgerichts, damit die Richter sie möglichst selten korrigierten, erläutert Christ. Denn auch die Entscheidungen der Verwaltungsgerichte sei "äußerst uneinheitlich".

Auch Jelpke will sich mit den Erklärungsversuchen des BAMF nicht zufrieden geben. Sie fordert, die Gründe für die deutlichen Abweichungen zu untersuchen. Außerdem müssten die Instrumente zur Qualitätssicherung der Entscheidungen gestärkt werden.

Denn die Gründe für die unterschiedlichen Anerkennungsquoten und den erteilten Schutzstatus seien "nicht transparent und nachvollziehbar". Welchen Status ein Flüchtling erhalte, dürfe nicht von der zufälligen Verteilung auf eine Dienststelle abhängen.

"Das Asylverfahren darf nicht zu einer Lotterie werden" Luise Amtsberg, flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); STATISTIKEN (90%); ABSCHIEBUNG (89%); POLITISCHES

So unterschiedlich bewerten die Bundesländer Asylanträge; Wo ein Anliegen landet, wird zur Schicksalsfrage

ASYL (89%); STAATSANGEHÖRIGKEIT (89%); POLITIK (79%); POLITISCHE PARTEIEN (79%);
ZUWANDERUNGSGESETZ (78%); GESETZGEBUNG (74%)

Geographic: BREMEN, DEUTSCHLAND (74%); HAMBURG, DEUTSCHLAND (74%); NIEDERSACHSEN,
DEUTSCHLAND (74%); THÜRINGEN, DEUTSCHLAND (59%); AFGHANISTAN (90%); DEUTSCHLAND (89%);
SYRIEN (79%)

Load-Date: January 19, 2015

End of Document